

OPOCOACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Constitución Española de 1978

Resumen temático elaborado exclusivamente a partir del texto completo de la Constitución almacenado en el corpus OpoCoach. Se organiza por materias para facilitar estudio y repaso.

1. Mapa general

Bloque	Artículos	Qué conviene dominar
Principios básicos	1-9	Estado social y democrático de Derecho, soberanía, unidad y autonomía, lengua, símbolos, partidos, sindicatos y principios del ordenamiento.
Derechos y deberes	10-55	Dignidad, igualdad, derechos fundamentales, libertades, derechos y deberes ciudadanos, principios rectores y garantías.
Corona	56-65	Jefatura del Estado, sucesión, Regencia, funciones del Rey y referendo.
Cortes y producción normativa	66-96	Congreso, Senado, funcionamiento parlamentario, leyes, decretos-leyes, iniciativa legislativa, tratados y referéndum.
Gobierno y Administración	97-107	Composición y funciones del Gobierno, Administración Pública, Fuerzas de seguridad, control judicial y Consejo de Estado.
Relaciones Gobierno-Cortes	108-116	Responsabilidad política, cuestión de confianza, moción de censura, disolución y estados de alarma, excepción y sitio.
Poder Judicial	117-127	Principios jurisdiccionales, CGPJ, Tribunal Supremo, Ministerio Fiscal e incompatibilidades.
Economía y Hacienda	128-136	Interés general, planificación, dominio público, tributos, presupuestos, estabilidad y Tribunal de Cuentas.
Organización territorial	137-158	Municipios, provincias, Comunidades Autónomas, competencias, control y financiación autonómica.
Tribunal Constitucional	159-165	Composición, competencias, legitimación, cuestión de inconstitucionalidad y efectos de las sentencias.
Reforma constitucional	166-169	Iniciativa, procedimiento ordinario, procedimiento agravado y límites temporales.

2. Resumen de estudio

Principios constitucionales (arts. 1-9)

- España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Los valores superiores son libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
- La soberanía nacional reside en el pueblo español. La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.
- La Constitución parte de la unidad de la Nación española y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas.
- El castellano es la lengua oficial del Estado; las demás lenguas españolas pueden ser también oficiales en sus Comunidades Autónomas conforme a los Estatutos.
- Partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales son instrumentos constitucionales de participación y defensa de intereses, con estructura y funcionamiento democráticos.
- Ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al ordenamiento. El artículo 9 recoge, entre otros, legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad sancionadora desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.

Derechos, deberes y garantías (arts. 10-55)

- La dignidad de la persona, los derechos inviolables, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás fundamentan el orden político y la paz social.
- El principio de igualdad prohíbe discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
- Entre los derechos fundamentales destacan vida e integridad, libertad ideológica y religiosa, libertad y seguridad, honor e intimidad, libertad de circulación, expresión e información, reunión, asociación, participación política, tutela judicial, educación y sindicación.
- El artículo 24 garantiza tutela judicial efectiva y prohíbe la indefensión; el artículo 25 consagra legalidad penal y sancionadora.
- El sistema constitucional distingue derechos fundamentales, otros derechos y deberes ciudadanos y principios rectores de la política social y económica. No todos tienen el mismo régimen de protección.
- El artículo 53 establece las garantías: vinculación de los poderes públicos, reserva de ley, tutela judicial y, para determinados derechos, recurso de amparo constitucional.
- El Defensor del Pueblo es alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I y puede supervisar la actividad de la Administración.
- Determinados derechos pueden ser suspendidos en estados de excepción o sitio en los términos del artículo 55.

La Corona (arts. 56-65)

- El Rey es Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y ejerce las funciones que la Constitución y las leyes le atribuyen.
- La Corona es hereditaria. La Constitución regula sucesión, Regencia y tutela del Rey menor.
- Entre las funciones del Rey están sancionar y promulgar leyes, convocar y disolver las Cortes, convocar referéndum en los casos previstos, proponer candidato a Presidente del Gobierno y nombrar y separar a los miembros del Gobierno conforme a la Constitución.
- Los actos del Rey requieren refrendo en los términos del artículo 64; de ellos son responsables quienes los refrendan.

Cortes Generales y elaboración de normas (arts. 66-96)

- Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por Congreso y Senado. Ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos y controlan la acción del Gobierno.
- El Congreso tiene entre 300 y 400 Diputados; el Senado es la Cámara de representación territorial.
- Las Cámaras funcionan en Pleno y Comisiones, cuentan con Diputaciones Permanentes y adoptan acuerdos con las reglas de quórum y mayoría constitucionales.

- Las leyes orgánicas se reservan a las materias del artículo 81 y requieren mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto.
- Las Cortes pueden delegar en el Gobierno potestad legislativa mediante ley de bases o ley ordinaria de delegación; las disposiciones resultantes son decretos legislativos.
- En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno puede dictar decretos-leyes, sometidos a los límites materiales y al control parlamentario del artículo 86.
- La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, Congreso y Senado y, en los términos constitucionales, a Comunidades Autónomas y ciudadanía mediante iniciativa popular.
- El Senado puede vetar o enmendar proyectos remitidos por el Congreso; el Rey sanciona las leyes aprobadas y ordena su publicación.
- Las decisiones políticas de especial trascendencia pueden someterse a referéndum consultivo. Los tratados válidamente celebrados y publicados pasan a formar parte del ordenamiento interno.

Gobierno, Administración y control (arts. 97-107)

- El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; ejerce función ejecutiva y potestad reglamentaria.
- Se compone del Presidente, Vicepresidentes en su caso, Ministros y demás miembros que establezca la ley.
- La investidura del Presidente exige las mayorías previstas en el artículo 99. El Gobierno cesa tras elecciones, pérdida de confianza, dimisión o fallecimiento del Presidente, y continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
- La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa conforme a eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a ley y Derecho.
- Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa; los particulares tienen derecho a indemnización por lesiones derivadas del funcionamiento de los servicios públicos en los términos legales.
- El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno.

Relaciones entre Gobierno y Cortes (arts. 108-116)

- El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso.
- Las Cámaras pueden solicitar información y reclamar la presencia de miembros del Gobierno; estos están sometidos a preguntas e interpelaciones.
- El Presidente puede plantear cuestión de confianza; se entiende otorgada cuando obtiene mayoría simple.
- La moción de censura debe incluir candidato a la Presidencia y requiere mayoría absoluta para prosperar.
- El Presidente puede proponer la disolución del Congreso, Senado o Cortes, con límites constitucionales.
- Los estados de alarma, excepción y sitio tienen procedimientos y controles parlamentarios distintos. El estado de alarma lo declara el Gobierno por un máximo inicial de quince días y necesita autorización del Congreso para prorrogarse.

Poder Judicial (arts. 117-127)

- La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
- La potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a Juzgados y Tribunales.
- El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial; la ley orgánica regula su estatuto y funciones.
- El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo garantías constitucionales.
- El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, derechos de los ciudadanos e interés público, y actúa conforme a unidad de actuación y dependencia jerárquica con sujeción a legalidad e imparcialidad.
- Jueces, magistrados y fiscales en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos.

Economía, Hacienda y Tribunal de Cuentas (arts. 128-136)

- Toda la riqueza del país está subordinada al interés general y se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.
- El Estado puede planificar la actividad económica general mediante ley y la Constitución protege determinados principios del dominio público.
- La potestad originaria para establecer tributos corresponde al Estado mediante ley; Comunidades Autónomas y entidades locales pueden establecer y exigir tributos dentro del marco constitucional y legal.
- El Gobierno elabora los Presupuestos Generales del Estado y las Cortes los examinan, enmiendan y aprueban. Tienen carácter anual e incluyen la totalidad de gastos e ingresos del sector público estatal.
- Todas las Administraciones deben respetar el principio de estabilidad presupuestaria.
- El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y gestión económica del Estado y sector público y depende directamente de las Cortes Generales.

Organización territorial del Estado (arts. 137-158)

- El Estado se organiza en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todas con autonomía para la gestión de sus intereses.
- La Constitución garantiza autonomía municipal y personalidad jurídica plena; la provincia es entidad local con personalidad jurídica propia.
- Las Comunidades Autónomas acceden al autogobierno mediante los procedimientos constitucionales y sus Estatutos son la norma institucional básica.
- El artículo 148 enumera materias que pueden asumir las Comunidades Autónomas y el 149 contiene competencias exclusivas del Estado.
- El Estado puede utilizar leyes marco, transferencias o delegaciones y leyes de armonización en los supuestos del artículo 150.
- El control de la actividad autonómica corresponde, según la materia, al Tribunal Constitucional, Gobierno, jurisdicción contencioso-administrativa y Tribunal de Cuentas.
- El artículo 155 permite al Gobierno adoptar medidas frente al incumplimiento grave de obligaciones constitucionales o legales por una Comunidad Autónoma, previo requerimiento y con aprobación por mayoría absoluta del Senado.
- Las Comunidades Autónomas tienen autonomía financiera dentro de los principios de coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad.

Tribunal Constitucional (arts. 159-165)

- El Tribunal Constitucional tiene 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial.
- Sus miembros deben ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional y se designan por nueve años, renovándose por terceras partes cada tres años.
- El Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado por el Rey entre sus miembros, a propuesta del Pleno, por tres años.
- Conoce, entre otras materias, del recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo y conflictos de competencia.
- Están legitimados para el recurso de inconstitucionalidad, entre otros, Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados y 50 Senadores.
- Cuando un órgano judicial dude de la constitucionalidad de una ley aplicable al caso puede plantear cuestión de inconstitucionalidad.
- Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación y no cabe recurso contra ellas.

Reforma constitucional (arts. 166-169)

- La iniciativa de reforma se ejerce conforme a las reglas de iniciativa legislativa previstas por la Constitución.
- El procedimiento ordinario exige mayoría de tres quintos de cada Cámara; existen mecanismos de conciliación y una vía reforzada si no hay acuerdo.

- La revisión total o la reforma que afecte al Título preliminar, a la Sección primera del Capítulo segundo del Título I o al Título II sigue el procedimiento agravado: aprobación inicial por dos tercios, disolución, nuevas Cámaras, ratificación y nueva aprobación por dos tercios, seguida de referéndum.
- No puede iniciarse reforma constitucional en tiempo de guerra ni durante la vigencia de los estados del artículo 116.

3. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Artículo
Mayoría de edad	18 años	12
Detención preventiva	Máximo 72 horas antes de puesta en libertad o a disposición judicial	17
Mandato del Congreso	4 años	68
Mandato del Senado	4 años	69
Períodos ordinarios de sesiones	Septiembre-diciembre y febrero-junio	73
Diputación Permanente	Mínimo 21 miembros	78
Convalidación o derogación del decreto-ley	30 días desde promulgación	86
Veto del Senado a un proyecto	2 meses; 20 días naturales en proyectos urgentes	90
Sanción real de las leyes	15 días	91
Segunda votación de investidura	48 horas después de la primera	99
Disolución automática tras investidura fallida	2 meses desde la primera votación de investidura	99
Moción de censura	No puede votarse hasta transcurridos 5 días; mociones alternativas durante los 2 primeros	113
Nueva disolución de las Cortes	No antes de 1 año desde la anterior, salvo art. 99.5	115
Estado de alarma	Máximo inicial 15 días; prórroga requiere autorización del Congreso	116
Presentación de PGE	Al menos 3 meses antes de expirar los del año anterior	134
Miembros del Tribunal Constitucional	9 años; renovación por terceras partes cada 3 años	159
Presidencia del Tribunal Constitucional	3 años	160

4. Diferencias y puntos de confusión

Derechos fundamentales / principios rectores: Los derechos de la Sección primera del Capítulo segundo tienen tutela reforzada; los principios rectores orientan la legislación y actuación pública, pero su exigibilidad sigue el régimen del artículo 53.

Ley orgánica / ley ordinaria: La ley orgánica se reserva a materias del artículo 81 y exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto.

Decreto legislativo / decreto-ley: El decreto legislativo deriva de delegación previa de las Cortes; el decreto-ley responde a extraordinaria y urgente necesidad y está sujeto a límites materiales y convalidación parlamentaria.

Cuestión de confianza / moción de censura: La cuestión la plantea el Presidente y requiere mayoría simple; la censura la promueve el Congreso, debe ser constructiva y exige mayoría absoluta.

Competencias autonómicas / estatales: El artículo 148 recoge materias asumibles por las Comunidades Autónomas; el 149 enumera competencias exclusivas del Estado.

Reforma ordinaria / agravada: El artículo 167 regula la reforma ordinaria; el 168 se aplica a revisión total o a materias constitucionalmente especialmente protegidas y exige disolución de las Cortes y referéndum obligatorio.

5. Cierre de repaso

Para un repaso rápido conviene fijar: valores superiores y principios del artículo 9; igualdad y derechos fundamentales; garantías del artículo 53; funciones del Rey; composición y funciones de Congreso y Senado; ley orgánica, delegación legislativa y decreto-ley; investidura, confianza y censura; principios de la Administración; organización territorial y reparto competencial; composición y legitimación ante el Tribunal Constitucional; y diferencias entre los dos procedimientos de reforma.

Este material resume el contenido del corpus de OpoCoach. Para preguntas de literalidad, la referencia sigue siendo el texto completo de la norma.